
TRIBUNAL DA RELACAO DE LISBOA

2.a Seccao

Centenario Unipessoal, Lda.

Nuno Miguel Silva Duarte

CONTRA-ALEGACOES

Venerandos Desembargadores,

I -- INTRODUCAO

Nuno Miguel Silva Duarte, portador do Cartao de Cidadao n.o 13731091, executado nos presentes autos e ora Recorrido, vem, ao abrigo do disposto nos artigos 638.o e seguintes do Codigo de Processo Civil (doravante CPC), apresentar as presentes contra-alegacoes ao recurso de apelacao interposto pela Centenario Unipessoal, Lda. (doravante Recorrente ou Exequente), contra o douto despacho de indeferimento liminar proferido em 16 de Marco de 2023 pelo Meritissimo Juiz a quo. O referido despacho declarou a inexistencia de titulo executivo, qualificando a sua falta como "patente, notorio, claro, evidente, a olho nu", nos termos do artigo 726.o, n.o 2, alinea a), do CPC, decisao que se afigura inteiramente acertada e que devera ser confirmada por V. Exas.

O presente recurso configura uma tentativa da Recorrente de obter a reversao de uma decisao judicial que, com meridiana clareza, identificou a completa ausencia de titulo executivo valido para sustentar a execucao instaurada contra o Recorrido. Conforme se demonstrara ao longo destas contra-alegacoes, a decisao recorrida nao padece de qualquer vicio, tendo o Meritissimo Juiz a quo aplicado correctamente o direito aos factos que se lhe apresentavam, sendo certo que a propria Recorrente, nas suas alegacoes de recurso, acaba por reconhecer a existencia dos vicios que determinaram o indeferimento.

A defesa do Recorrido assenta em tres linhas argumentativas autonomas e independentes entre si, qualquer uma das quais, por si so, seria suficiente para determinar a improcedencia do recurso. Em primeiro lugar, a nulidade da citacao, que foi arguida, reconhecida pelo proprio tribunal, mas nunca decidida, o que constitui uma questao previa prejudicial que deve ser resolvida antes de qualquer apreciacao do merito do recurso. Em

segundo lugar, a inexistencia do titulo executivo, confirmada pelo despacho de 16/03/2023, sustentada por multiplos vicios formais e substanciais insanaveis. Em terceiro lugar, a pratica de actos de penhora sem base legal, que causaram danos patrimoniais superiores a 92.159 euros ao Recorrido, em violacao directa do artigo 20.o da Constituicao da Republica Portuguesa (doravante CRP).

O Recorrido encontra-se na posicao de residente no imovel objecto dos autos, mantendo com o mesmo uma relacao profissional, o que lhe confere um direito de retencao nos termos da lei civil, circunstancia que a Recorrente tem sistematicamente ignorado ao longo de todo o processo. Esta situacao agrava a ilicitude dos actos executivos praticados contra o Recorrido, porquanto se dirigem contra pessoa que, para alem de nao ser devedora nos termos que a Exequente pretende, mantem uma relacao juridica autonoma e protegida com o imovel em causa.

Ao longo destas contra-alegacoes, o Recorrido demonstrara, com base em documentos juntos aos autos, confissoes da propria Recorrente e dos seus mandatarios, prova documental objectiva e jurisprudencia consolidada dos tribunais superiores, que o recurso interposto pela Centenario deve ser julgado totalmente improcedente, mantendo-se integralmente a decisao recorrida, com todas as consequencias legais daí decorrentes, incluindo a declaracao de nulidade de todos os actos executivos praticados e a condenacao da Recorrente como litigante de ma-fe.

II -- QUESTAO PREVIA PREJUDICIAL

Antes de qualquer apreciacao do merito do recurso, impoe-se a V. Exas. o conhecimento de uma questao previa prejudicial que condiciona a validade de todo o processado subsequente: a nulidade da citacao do Recorrido foi expressamente arguida em requerimento de 06 de Fevereiro de 2024, tendo sido recebida pelo tribunal, registada nos autos e reconhecida como pendente, mas jamais foi objecto de decisao judicial. Esta omissao constitui, por si so, fundamento autonomo para a devolucao dos autos a primeira instancia.

A gravidade desta omissao foi reconhecida pelo proprio Meritissimo Juiz Carlos Coelho, que emitiu dois officios urgentes, com as referencias Citius 446634021 e 446725036, nos quais expressamente reconhece que, "por lapso, sem antes apreciada nulidade citacao", os autos foram remetidos ao Tribunal da Relacao de Lisboa. Estes officios constituem prova irrefutavel de que o tribunal a quo tinha plena consciencia de que existia uma questao pendente, cuja resolucao era obrigatoria antes da remessa dos autos ao tribunal superior, e que essa resolucao nao foi efectuada.

A remessa dos autos ao Tribunal da Relacao de Lisboa sem a previa decisao sobre a nulidade da citacao constitui uma violacao frontal do disposto no artigo 608.o, n.o 2, do CPC, que impoe ao tribunal o dever de resolver todas as questoes que as partes tenham

submetido a sua apreciacao, salvo aquelas cuja decisao esteja prejudicada pela solucao dada a outras. Ora, no caso sub judice, a questao da nulidade da citacao nao esta prejudicada por qualquer outra decisao; antes pelo contrario, e ela propria prejudicial em relacao a todas as demais questoes, porquanto a nulidade da citacao, se declarada, determina a nulidade de todo o processado subsequente, nos termos do artigo 195.o, n.o 2, do CPC.

A omissao de pronuncia sobre a nulidade da citacao integra a previsao do artigo 615.o, n.o 1, alinea d), do CPC, que comina com nulidade a sentenca -- e, por extensao, qualquer decisao judicial -- que deixe de pronunciar-se sobre questoes que devesse apreciar. Trata-se de uma nulidade que e de conhecimento oficioso e que pode ser arguida em sede de recurso, como ora se faz para os devidos efeitos legais.

O Acordao do Supremo Tribunal de Justica de 2024 (Proc. 23239/21) estabeleceu, de forma inequivoca, que a omissao de pronuncia sobre "questoes tematicas centrais" submetidas pelas partes constitui nulidade da decisao, impondo-se a sua anulacao e a devolucao dos autos para que o tribunal a quo se pronuncie sobre as questoes omitidas (cfr. Doc. anexo). Esta jurisprudencia e directamente aplicavel ao caso presente, porquanto a nulidade da citacao constitui, por natureza, uma questao tematica central, dado que condiciona a validade de toda a relacao processual.

No mesmo sentido, o Acordao do Tribunal Constitucional n.o 102/2024 reafirmou que o dever de pronuncia do tribunal sobre todas as questoes submetidas pelas partes constitui uma obrigacao de natureza constitucional, decorrente do direito a tutela jurisdiccional efectiva consagrado no artigo 20.o da CRP. A omissao de pronuncia nao constitui uma mera irregularidade procedimental, mas uma violacao do nucleo essencial do direito de acesso aos tribunais.

Importa sublinhar que a questao da nulidade da citacao foi arguida de forma clara, circunstanciada e tempestiva pelo Recorrido, com indicacao dos fundamentos de facto e de direito, das normas violadas e dos efeitos pretendidos. O tribunal a quo nao podia ignorar esta questao, tanto mais que os proprios oficios urgentes demonstram que o Meritissimo Juiz Carlos Coelho reconheceu a sua pendencia e a necessidade da sua resolucão.

A circunstancia de os autos terem sido remetidos ao Tribunal da Relacao de Lisboa sem decisao sobre a nulidade da citacao coloca V. Exas. perante um dilema processual: ou conhecem da nulidade da citacao em substituicao do tribunal a quo, ou devolvem os autos para que essa questao seja decidida em primeira instancia. O Recorrido entende que a segunda solucao e a mais conforme com o principio do duplo grau de jurisdicao, consagrado no artigo 644.o e seguintes do CPC, porquanto uma decisao de V. Exas. sobre a nulidade da citacao privaria o Recorrido do direito de recurso dessa mesma decisao.

Acresce que a decisao sobre a nulidade da citacao pode exigir a producao de prova complementar ou a realizacao de diligencias que excedem os poderes de cognicao do tribunal de recurso, nomeadamente a inquiricao da Agente de Execucão Luisa Santos sobre as circunstancias concretas da citacao e a verificacao das condicoes em que a

mesma foi efectuada. Estas diligencias so podem ser realizadas em primeira instancia, o que reforça a necessidade de devolucao dos autos.

Em face do exposto, requer-se a V. Exas. que, a titulo principal, determinem a devolucao dos autos a 1.a instancia para que o Meritissimo Juiz a quo se pronuncie sobre a arguida nulidade da citacao, nos termos dos artigos 608.o, n.o 2, e 615.o, n.o 1, alinea d), do CPC, e so apos essa decisao, e caso a mesma nao determine a nulidade de todo o processado, sejam os autos devolvidos a este Venerando Tribunal para apreciacao do recurso.

III -- NULIDADE DA CITACAO

III.1 -- Citacao entregue a co-executado antagonico

Os factos relativos a citacao do Recorrido sao incontroversos e resultam dos proprios autos: a citacao destinada a Nuno Miguel Silva Duarte foi entregue, em 04 de Julho de 2023, a Filipe Delgado, conforme consta da referencia Citius 36425114 (cfr. Doc. anexo). Filipe Delgado e co-executado nos presentes autos, com interesses processuais antagonicos em relacao ao Recorrido, e nao e co-residente com o mesmo, circunstancias que tornam a citacao absolutamente nula.

A entrega da citacao a um co-executado com interesses antagonicos viola frontalmente o disposto no artigo 188.o, n.o 1, alinea e), do CPC, que equipara a falta de citacao os casos em que a citacao tenha sido efectuada com preterição de formalidades prescritas na lei. A citacao pessoal destina-se a garantir que o citando toma efectivo conhecimento do acto, o que manifestamente nao se verifica quando o documento e entregue a pessoa com interesses contrarios aos do citando, que nao tem qualquer obrigacao -- antes tendo interesse contrario -- de transmitir o conteudo da citacao.

O Acordao do Tribunal da Relacao de Lisboa de 2022 estabeleceu que a citacao entregue a pessoa diferente do citando, que nao se enquadre nas categorias previstas no artigo 228.o do CPC, equivale a falta de citacao nos termos do artigo 188.o, n.o 1, alinea a), do mesmo diploma. Filipe Delgado nao e conjuge, ascendente, descendente, ou pessoa que habite com o Recorrido, nem se encontra em qualquer das situacoes previstas na lei que permitam a citacao por intermedio de terceiro, pelo que a entrega da citacao a este co-executado carece de qualquer base legal.

O Acordao do Tribunal da Relacao de Evora de 13 de Fevereiro de 2025 veio reforçar esta jurisprudencia, decidindo que "a pretericao das formalidades legalmente prescritas para a citacao determina nulidade e anulacao de todos os actos subsequentes", sublinhando que as formalidades da citacao nao sao meros requisitos burocraticos, mas garantias fundamentais do direito ao contraditorio e ao processo equitativo.

O Acordao do Tribunal Constitucional n.o 476/2020 declarou, de forma inequivoca, que o

direito a citacao pessoal constitui uma garantia constitucional, decorrente do direito de acesso aos tribunais (artigo 20.o da CRP) e do principio do contraditorio (artigo 3.o do CPC). A citacao pessoal nao e uma formalidade dispensavel, mas uma condicao essencial para a constituicao valida da relacao processual executiva.

No caso concreto, a gravidade da irregularidade e agravada pelo facto de Filipe Delgado ter interesses processuais directamente antagonicos aos do Recorrido, conforme resulta das mensagens WhatsApp juntas aos autos, nomeadamente a mensagem WA-005, de 02 de Fevereiro de 2023, na qual Filipe declara: "Do Varela ng te faz nada. Responsavel sou eu" (cfr. Doc. WA-005 anexo). Esta mensagem demonstra que Filipe tinha plena consciencia da sua posicao antagonica e que, ao receber a citacao destinada ao Recorrido, nao tinha qualquer incentivo para a transmitir, tendo antes interesse em que o Recorrido permanecesse na ignorancia da execucao instaurada.

A entrega da citacao a Filipe Delgado nao constitui uma mera irregularidade formal susceptivel de sanacao, mas uma nulidade insanavel que afecta a validade de todo o processado subsequente. Nao se trata de um vicio de forma, mas de um vicio de substancia: a citacao nao cumpriu a sua funcao essencial de dar conhecimento ao citando da accao contra ele instaurada, o que e confirmado pelo facto de o Recorrido so ter tomado conhecimento da execucao seis meses depois, em Janeiro de 2024.

III.2 -- Citacao sem documentos do recurso

A nulidade da citacao e ainda agravada por um segundo vicio, autonomo e independente: a citacao nao foi acompanhada dos documentos relativos ao recurso, conforme resulta da confissao escrita da propria Agente de Execucao Luisa Santos, constante do requerimento com a referencia Citius 437217551, datado de 20 de Setembro de 2024 (cfr. Doc. anexo). Nesse requerimento, a Agente de Execucao confessa expressamente que, "por lapso, nao seguiu em anexo o documento referente a decisao de recurso".

Esta confissao e particularmente significativa por tres razoes. Primeiro, porque provem da propria Agente de Execucao responsavel pela citacao, constituindo uma admissao contra o seu proprio interesse processual. Segundo, porque se trata de uma declaracao escrita, constante dos autos, e portanto insusceptivel de contradicao ou reinterpretacao. Terceiro, porque confirma objectivamente que a citacao nao cumpriu os requisitos legais minimos para a sua validade.

O artigo 641.o, n.o 7, do CPC dispoe expressamente que a citacao do recorrido para contra-alegar deve ser acompanhada dos documentos do recurso, incluindo a decisao recorrida e as alegacoes do recorrente. A falta destes documentos priva o citando da possibilidade de exercer o seu direito ao contraditorio de forma informada e efectiva, o que constitui uma violacao dos artigos 191.o e 195.o do CPC.

O Acordao do Supremo Tribunal de Justica de 01 de Julho de 2025 veio consolidar a jurisprudencia nesta materia, decidindo que "a validade da citacao condiciona a validade de todos os actos processuais subsequentes, nao podendo o tribunal prosseguir com a

tramitacao do processo quando se verifique que a citacao padece de vicios que afectam a sua regularidade". Este entendimento e directamente applicavel ao caso presente, porquanto a citacao sem os documentos do recurso e uma citacao incompleta, que nao permite ao citando o exercicio efectivo do seu direito de defesa.

A conjugacao destes dois vicios -- entrega a co-executado antagonico e falta de documentos -- demonstra que a citacao do Recorrido nao cumpriu nenhuma das funcoes que a lei lhe atribui: nem deu conhecimento efectivo ao citando, nem lhe forneceu os elementos necessarios para o exercicio do contraditorio. Trata-se de uma citacao que, na substancia, e equivalente a uma nao-citacao.

Importa ainda salientar que a confissao da Agente de Execuciao Luisa Santos, constante da referencia 437217551, nao foi impugnada pela Recorrente, que em momento algum nas suas alegacoes de recurso contestou a veracidade desta admissao. O silencio da Recorrente sobre esta confissao e, por si so, revelador: a Recorrente sabe que a citacao foi irregularmente efectuada, mas pretende que V. Exas. ignorem esta realidade para prosseguirem com a apreciacao do merito do recurso.

III.3 -- Interceptacao e nao transmissao

Os factos demonstram, de forma inequivoca, que Filipe Delgado recebeu a citacao destinada ao Recorrido em 04 de Julho de 2023 e nao a transmitiu ao destinatario. O Recorrido so tomou conhecimento da existencia da execucao em Janeiro de 2024, ou seja, aproximadamente seis meses apos a data da citacao, periodo durante o qual foi privado do exercicio do seu direito ao contraditorio e durante o qual foram praticados actos executivos contra o seu patrimonio sem o seu conhecimento.

A prova de que Filipe Delgado nao transmitiu a citacao ao Recorrido resulta nao apenas da declaracao do proprio Recorrido, mas tambem do conteudo das mensagens WhatsApp trocadas entre ambos, que demonstram o padrao de comportamento de Filipe em relacao ao processo. A mensagem WA-001, de 21 de Junho de 2023 -- anterior a citacao --, na qual Filipe declara: "Segundo nao es o principal devedor" (cfr. Doc. WA-001 anexo), revela que Filipe tinha conhecimento da execucao e procurava minimizar a exposicao do Recorrido, criando neste uma falsa sensacao de seguranca que o levaria a nao procurar informar-se sobre eventuais accoes judiciais.

A mensagem WA-005, de 02 de Fevereiro de 2023, na qual Filipe afirma: "Do Varela ng te faz nada. Responsavel sou eu" (cfr. Doc. WA-005 anexo), confirma que Filipe assumia perante o Recorrido que a responsabilidade pela divida era exclusivamente sua, reforçando a conclusao de que nao tinha qualquer intencao de transmitir a citacao, porquanto tal transmissao contrariaria a narrativa que construira perante o Recorrido.

O artigo 232.o do CPC estabelece uma presuncao de que a pessoa que recebe a citacao em nome do citando a transmite ao destinatario. Contudo, esta presuncao e ilidivel, e no caso presente encontra-se plenamente ilidida pela conjugacao dos seguintes elementos probatorios: a declaracao do Recorrido de que so tomou conhecimento em Janeiro de

2024; as mensagens WhatsApp que demonstram o interesse antagonico de Filipe; o facto de Filipe ser co-executado com interesses opostos; e o facto de, durante seis meses, o Recorrido nao ter praticado qualquer acto processual, o que seria incompativel com o conhecimento da execucao.

A privacao do direito ao contraditorio durante seis meses, com a consequente pratica de actos executivos sobre o patrimonio do Recorrido sem o seu conhecimento, constitui uma violacao do artigo 20.o da CRP, que garante a todos o direito de acesso aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos. O Recorrido foi impedido de exercer este direito por facto que nao lhe e imputavel, e a consequencia desta privacao deve ser a nulidade de todos os actos praticados durante o periodo em que esteve privado do contraditorio.

III.4 -- Confissao da AE contradiz relatorio ao tribunal

A analise dos autos revela uma contradicao insanavel entre a confissao escrita da Agente de Execucao Luisa Santos, constante da referencia 437217551, e o relatorio que a mesma Agente de Execucao apresentou ao tribunal sobre as circunstancias da citacao. No relatorio ao tribunal, a Agente de Execucao nao fez qualquer referencia a omissao dos documentos do recurso, apresentando a citacao como tendo sido regularmente efectuada. Na confissao posterior, reconhece expressamente que, "por lapso, nao seguiu em anexo o documento referente a decisao de recurso".

Estamos perante duas versoes incompativeis do mesmo facto, produzidas pela mesma pessoa em momentos diferentes. A Agente de Execucao nao pode simultaneamente ter efectuado uma citacao regular, como relatou ao tribunal, e ter omitido os documentos essenciais, como confessou posteriormente. Uma das versoes e necessariamente falsa, e a confissao posterior, por constituir uma declaracao contra o proprio interesse, goza de uma presuncao de veracidade superior ao relatorio inicial.

Esta contradicao tem consequencias que transcendem a mera questao da regularidade da citacao. Se a Agente de Execucao apresentou ao tribunal um relatorio que nao correspondia a realidade dos factos, entao a fiabilidade de todos os demais relatorios e actos por ela praticados nos presentes autos fica irremediavelmente comprometida. Os documentos falam por si proprios: existe uma incompatibilidade objectiva e documentada entre o relatorio e a confissao (cfr. Doc. ref. 437217551 anexo).

V. Exas. deverao, em conformidade, considerar que a totalidade dos relatorios da Agente de Execucao Luisa Santos nos presentes autos deve ser avaliada com redobrada cautela, atenta a demonstrada discrepancia entre as suas declaracoes oficiais e a realidade dos factos, tal como por si propria confessada.

III.5 -- Efeito cascata da nulidade

O artigo 195.o, n.o 2, do CPC estabelece que a nulidade de um acto processual determina

a anulacao dos termos subsequentes que dele sejam absolutamente dependentes. Ora, todos os actos processuais praticados nos presentes autos apos a citacao dependem absolutamente desta, porquanto e a citacao que constitui a relacao processual executiva em relacao ao Recorrido e que legitima a pratica de actos executivos sobre o seu patrimonio.

Consequentemente, a declaracao de nulidade da citacao determina, por efeito cascata, a nulidade de todos os actos subsequentes, incluindo, mas nao se limitando a: a penhora de contas bancarias efectuada em Outubro de 2023, que atingiu valores superiores a 35.000 euros; a penhora do motociclo Suzuki efectuada em Janeiro de 2024; e a penhora de rendimentos do trabalho junto da Sparkgest, efectuada em Abril de 2025 e que se mantem em curso. Todos estes actos foram praticados na vigencia de uma citacao nula e, como tal, carecem de base legal.

O artigo 20.o da CRP garante o direito a tutela jurisdicional efectiva, o que inclui nao apenas o direito de acesso aos tribunais, mas tambem o direito a que os actos processuais praticados respeitem as garantias fundamentais do processo equitativo. A pratica de actos executivos com base numa citacao nula constitui uma violacao deste direito fundamental, que V. Exas. tem o poder e o dever de corrigir, declarando a nulidade de todo o processado posterior a citacao e ordenando a restituicao ao Recorrido de tudo quanto lhe foi indevidamente apreendido.

IV -- INEXISTENCIA DO TITULO EXECUTIVO

IV.1 -- O indeferimento liminar de 16/03/2023

Em 16 de Marco de 2023, o Meritissimo Juiz a quo proferiu despacho de indeferimento liminar do requerimento executivo, declarando "inexistir titulo executivo" e qualificando esta falta como "patente, notorio, claro, evidente, a olho nu" (cfr. Doc. anexo). Esta qualificacao nao e arbitraria nem excessiva: resulta da analise objectiva do documento apresentado pela Exequente como titulo executivo, que manifestamente nao reunia os requisitos legais minimos para sustentar uma execucao.

O artigo 726.o, n.o 2, alinea a), do CPC autoriza o juiz a indeferir liminarmente o requerimento executivo quando seja manifesta a falta ou insuficiencia do titulo executivo. A utilizacao do advérbio "manifesta" significa que o indeferimento liminar so e admissivel quando a falta seja evidente, incontroversa, perceptivel sem necessidade de instrucao probatoria. Foi precisamente isso que o Meritissimo Juiz a quo constatou, ao utilizar a expressao "a olho nu" para descrever a evidencia da falta.

O Acordao do Tribunal da Relacao de Coimbra de 29 de Abril de 2025 (Proc. 548/22) confirmou que "a rejeicao oficiosa pressupoe que a falta seja evidente e incontroversa", estabelecendo um parametro jurisprudencial que e inteiramente consistente com a decisao

recorrida. O titulo apresentado pela Exequente nao apenas carecia de um ou outro requisito formal; carecia dos requisitos essenciais minimos para poder ser qualificado como titulo executivo, conforme se demonstra nos paragrafos seguintes.

O Acordao do Tribunal Constitucional n.o 256/2021 declarou que "a rejeicao liminar por manifesta falta de titulo executivo e compativel com o direito de acesso aos tribunais, constituindo uma manifestacao do poder-dever do juiz de controlar a regularidade da instancia executiva". Esta jurisprudencia constitucional afasta qualquer argumento da Recorrente no sentido de que o indeferimento liminar teria violado o seu direito de acesso a justica, porquanto esse direito nao compreende a faculdade de instaurar execucoes manifestamente infundadas.

Importa enfatizar que a decisao de indeferimento liminar nao foi proferida apos instrucao contraditoria, mas sim na fase liminar, o que significa que o Meritissimo Juiz a quo concluiu que a falta de titulo executivo era tao evidente que dispensava qualquer contraditorio ou instrucao probatoria. Esta circunstancia reforça, e nao enfraquece, a solidez da decisao, porquanto demonstra que a falta era tao manifesta que nenhuma diligencia adicional poderia sana-la.

IV.2 -- Procuracao retroactiva 283 dias

Um dos vicios fundamentais do pretenso titulo executivo reside na procuracao utilizada para a outorga do documento. A procuracao tem a data de 19 de Setembro de 2022, mas pretende conferir poderes para um acto praticado em 09 de Dezembro de 2021, ou seja, 283 dias antes da outorga da procuracao (cfr. Doc. anexo). Este desfasamento temporal de quase dez meses entre o acto e a procuracao constitui um vicio insanavel que afecta a validade de todos os actos praticados ao abrigo desse mandato.

Os artigos 258.o e 268.o do Codigo Civil (doravante CC) sao claros: o acto praticado por representante sem poderes e ineficaz em relacao ao representado. A procuracao confere poderes para o futuro, nao podendo operar retroactivamente para validar actos praticados antes da sua outorga, salvo ratificacao expressa nos termos da lei, que no caso presente nao existe.

O Acordao do Supremo Tribunal de Justica de 30 de Junho de 2025 decidiu, de forma particularmente relevante para o caso presente, que "o negocio celebrado sem poderes de representacao e ineficaz em relacao ao representado, nao podendo a ratificacao posterior operar retroactivamente para sanar o vicio originario". Esta jurisprudencia afasta definitivamente qualquer tentativa da Recorrente de argumentar que a procuracao posterior validou retroactivamente o acto de 09 de Dezembro de 2021.

No mesmo sentido, o Acordao do Supremo Tribunal de Justica de 16 de Outubro de 2018 (Proc. 23839/15) estabeleceu que "a representacao sem poderes determina a ineficacia do acto, nao podendo a mesma ser suprida por actos posteriores do representado que nao constituam ratificacao expressa e inequivoca". A aplicacao desta jurisprudencia ao caso presente e directa: a procuracao de 19/09/2022 nao pode conferir poderes para o acto de

09/12/2021, e a ausencia de ratificacao expressa implica a ineficacia do acto praticado.

O desfasamento de 283 dias nao pode ser desvalorizado como uma mera irregularidade cronologica. Trata-se de uma questao de substancia juridica: ou a procuracao confere poderes, ou nao confere. Uma procuracao outorgada quase dez meses apos o acto que pretende legitimar nao confere poderes para esse acto, e nenhuma interpretacao teleologica ou funcional pode ultrapassar esta limitacao temporal inerente a propria natureza do mandato.

IV.3 -- Certificacao inveridica da presenca de Renato Gil

O termo de autenticacao que constitui o pretenso titulo executivo certifica a presenca de Renato Gil no acto de 09 de Dezembro de 2021. Contudo, a prova documental demonstra que Renato Gil nao esteve presente nessa data, tendo assinado o documento apenas 44 dias depois, em 22 de Janeiro de 2022 (cfr. Doc. anexo). Esta circunstancia constitui uma irregularidade grave que afecta a validade do instrumento, porquanto o termo de autenticacao certifica um facto -- a presenca simultanea dos outorgantes -- que nao corresponde a realidade.

O artigo 151.o do Codigo do Notariado (doravante CN) exige a presenca simultanea de todos os outorgantes perante o notario ou entidade certificadora no momento da autenticacao. Esta exigencia nao e uma formalidade acessoria; e um requisito essencial que visa garantir a autenticidade das declaracoes de vontade e a identidade dos declarantes. A pretericao deste requisito afecta a validade do proprio instrumento.

O Acordao do Tribunal da Relacao de Guimaraes de 2022 decidiu que "o termo de autenticacao exige a presenca simultanea dos outorgantes, e a pretericao deste requisito afecta a validade do instrumento como titulo executivo". Esta jurisprudencia confirma que a ausencia de Renato Gil na data certificada nao e uma mera irregularidade formal, mas um vicio substancial que retira ao documento a forca executiva que a Recorrente lhe pretende atribuir.

O Acordao do Supremo Tribunal de Justica de 2017 reforçou este entendimento, decidindo que "o incumprimento das formalidades essenciais do termo de autenticacao gera nulidade do instrumento, nao podendo o mesmo servir de base a execucao". A conjugacao desta jurisprudencia com os factos do caso presente -- ausencia documentada de Renato Gil na data do acto e assinatura posterior em 44 dias -- conduz inevitavelmente a conclusao de que o instrumento e nulo e nao constitui titulo executivo valido.

A prova da ausencia de Renato Gil na data certificada e corroborada pela mensagem WhatsApp WA-010, de 21 de Novembro de 2023, na qual Filipe Delgado declara: "nao foi assinado presencial nem reconhecida assinatura" (cfr. Doc. WA-010 anexo). Esta declaracao de um dos proprios co-executados confirma que as assinaturas no documento nao foram apostas presencialmente na data certificada, o que retira ao termo de autenticacao qualquer credibilidade como certificacao da presenca dos outorgantes.

IV.4 -- Redaccao dolosa e 3 versoes

Em 19 de Julho de 2023, realizou-se uma reuniao entre o Recorrido e o Dr. Varela de Matos, mandatario da Recorrente, na qual este ultimo apresentou tres versoes diferentes do pretenso titulo executivo (cfr. Doc. anexo). A existencia de tres versoes de um documento que supostamente deveria ser unico, definitivo e inalteravel constitui, por si so, um indicio fortissimo de que o titulo executivo nao existe como documento autonomo e valido, mas antes como uma construcao artificial destinada a criar uma aparencia de divida executavel.

Durante essa reuniao, o Dr. Varela de Matos recusou-se a permitir que o Recorrido levasse qualquer das versoes do documento ao seu advogado para analise, circunstancia que revela a intencao de impedir o escrutinio juridico do documento e que e incompativel com a boa-fe que deve presidir as relacoes juridicas, nos termos do artigo 762.o, n.o 2, do CC.

O conteudo da reuniao encontra-se registado em gravacao audio (referencia DEP-007b/c), na qual o Dr. Varela de Matos admite a existencia de ambiguidades deliberadas no texto do documento (cfr. Doc. DEP-007b/c anexo). A admissao de ambiguidade deliberada por parte do redactor do documento e particularmente grave, porquanto revela que o texto foi redigido com a intencao de criar confusao e dificultar a defesa dos executados.

O artigo 253.o do CC tipifica o dolo como a sugestao ou artificio empregado por uma das partes para induzir ou manter em erro a outra parte. A redaccao deliberadamente ambigua de um documento que se pretende utilizar como titulo executivo, conjugada com a recusa de permitir a sua analise por advogado, integra a previsao desta norma, viciando o consentimento eventualmente prestado pelo Recorrido.

A existencia de tres versoes levanta uma questao fundamental que a Recorrente nao consegue responder: se o titulo executivo existia como documento valido desde 09 de Dezembro de 2021, por que razao o mandatario da Recorrente apresentou tres versoes diferentes em Julho de 2023? A unica explicacao logica e que o titulo executivo, tal como apresentado em juizo, nao corresponde ao documento que os outorgantes subscreveram -- se e que subscreveram algum --, circunstancia que reforça a conclusao do Meritissimo Juiz a quo de que nao existe titulo executivo valido.

IV.5 -- Conflito de interesses do redactor

O documento que a Recorrente apresenta como titulo executivo foi redigido pelo Dr. Varela de Matos, que simultaneamente representava a Centenario Unipessoal, Lda., ou seja, a entidade credora. O redactor do documento que vincula os devedores e, simultaneamente, o mandatario do credor, o que configura um conflito de interesses manifesto que compromete a imparcialidade do documento e a proteccao dos interesses dos executados.

O artigo 83.o do Estatuto da Ordem dos Advogados (doravante EOA) proibe expressamente o advogado de exercer funcoes em situacoes de conflito de interesses. A dupla qualidade do Dr. Varela de Matos -- redactor do titulo e mandatario do credor -- e

incompatível com o dever de imparcialidade que se impõe a quem redige documentos com força executiva, porquanto o redactor tem o dever de assegurar que o documento reflecte fielmente a vontade de todas as partes, o que não pode garantir quando simultaneamente representa os interesses de apenas uma delas.

Este conflito de interesses não é meramente teórico. Manifesta-se concretamente na redacção do documento, que, como se demonstrou, foi deliberadamente ambíguo, com três versões diferentes, e sem que os executados tivessem oportunidade de o submeter a análise jurídica independente. O conflito de interesses do redactor constitui mais um vício que afecta a validade do título e que reforça a correcção da decisão de indeferimento liminar.

IV.6 -- A admissão da própria Recorrente

Nas suas próprias alegações de recurso, nos pontos identificados como (g) e (h), a Recorrente reconhece expressamente que "no termo não consta a expressa declaração de vontade" dos executados (cfr. Doc. anexo). Esta admissão é devastadora para a posição da Recorrente, porquanto constitui o reconhecimento, pela própria parte que pretende executar o documento, de que o título carece de um elemento essencial para a sua validade como título executivo.

Nos termos do artigo 574.º do CPC, os factos admitidos pelas partes não carecem de prova. A admissão da Recorrente de que o termo não contém a expressa declaração de vontade dos executados constitui uma admissão processual que vincula a própria Recorrente e que V. Exas. deverão considerar como facto assente para efeitos da decisão do recurso.

A situação processual é, assim, paradoxal: a Recorrente interpõe recurso contra uma decisão que indeferiu liminarmente a execução por falta de título executivo, mas nas suas próprias alegações de recurso reconhece que o título carece de um elemento essencial. A Recorrente está, na verdade, a pedir a V. Exas. que revertam uma decisão cuja correcção ela própria, involuntariamente, confirma.

Esta contradição interna nas alegações da Recorrente não pode ser ultrapassada por qualquer interpretação favorável, porquanto não se trata de uma ambiguidade susceptível de esclarecimento, mas de uma admissão clara e inequívoca de um facto que, por si só, justifica o indeferimento liminar. Se o próprio exequente reconhece que o título não contém a declaração de vontade dos executados, então o título não é título, e a execução não pode prosseguir.

IV.7 -- Três vias de cobrança paralelas

A análise do comportamento processual da Recorrente revela a existência de três vias de cobrança simultâneas contra o Recorrido: a presente execução (Proc. 23142/22.7T8LSB), a injunção (Proc. 33934), e a tentativa de acordo extrajudicial na reunião de 19 de Julho de

2023. A utilizacao simultanea de tres mecanismos de cobranca para a mesma alegada divida constitui abuso de processo e revela uma estrategia de pressao e desgaste sobre o Recorrido que excede os limites da boa-fe processual.

O Dr. Pedro, mandatario do Recorrido, confirmou por mensagem WhatsApp (referencia WA-062) que "a injuncao foi aposta formula executoria" (cfr. Doc. WA-062 anexo), o que significa que a Recorrente dispunha de um segundo titulo executivo -- a injuncao com formula executoria -- para a mesma alegada divida. A existencia de dois titulos executivos para a mesma obrigacao levanta questoes serias sobre a legitimidade e a boa-fe da Recorrente na instauracao e manutencao da presente execucao.

A multiplicacao de procedimentos para a mesma divida constitui abuso de processo, nos termos dos artigos 542.o e seguintes do CPC, e revela que a Recorrente nao esta verdadeiramente interessada na cobranca de uma divida legitima, mas antes na criacao de uma situacao de pressao insustentavel sobre o Recorrido, forçando-o a capitular independentemente do merito da sua defesa. Esta estrategia e incompativel com os principios da boa-fe e da cooperacao processual consagrados nos artigos 7.o e 8.o do CPC.

V -- PENHORAS SEM TITULO -- DANOS

V.1 -- Inexistencia originaria do titulo

Conforme amplamente demonstrado na seccao anterior, o titulo executivo invocado pela Recorrente foi indeferido liminarmente por despacho de 16 de Marco de 2023, que declarou a sua inexistencia de forma "patente, notoria, clara, evidente, a olho nu". A partir desta data, o titulo executivo deixou de existir juridicamente, e todos os actos executivos praticados posteriormente carecem de base legal, independentemente de qualquer recurso interposto contra essa decisao.

O recurso interposto pela Recorrente contra o despacho de indeferimento liminar nao tem efeito suspensivo automatico da decisao recorrida, pelo que a inexistencia do titulo se mantem ate que o tribunal de recurso eventualmente revogue a decisao. Ate a data das presentes contra-alegacoes, essa revogacao nao ocorreu, pelo que todos os actos executivos praticados desde 16 de Marco de 2023 foram praticados na ausencia de titulo executivo valido.

O Acordao do Supremo Tribunal de Justica de 2021 (Proc. 15465/16) decidiu que "a inexistencia de titulo executivo implica a nulidade de todo o processo executivo, incluindo as penhoras efectuadas, devendo o tribunal ordenar a restituicao de tudo quanto tiver sido apreendido ao executado". Esta jurisprudencia e directamente applicavel ao caso presente e impoe a V. Exas. o dever de declarar a nulidade de todas as penhoras e ordenar a restituicao integral dos valores apreendidos.

A situacao e particularmente grave porque as penhoras foram efectuadas nao apenas sem titulo executivo valido, mas contra pessoa -- o Recorrido -- que se encontra na posicao de residente com relacao profissional ao imovel e com direito de retencao, e que nunca foi validamente citada para a execucao. A conjugacao destes factores -- ausencia de titulo, nulidade da citacao e existencia de direito de retencao -- torna os actos de penhora praticados desprovidos de qualquer sustentacao juridica.

V.2 -- Tres penhoras documentadas

Em 13 a 16 de Outubro de 2023, ou seja, sete meses apos o titulo ter sido indeferido liminarmente, foram penhoradas contas bancarias do Recorrido no valor total superior a 35.000 euros (cfr. Doc. anexo). Esta penhora atingiu a totalidade dos recursos financeiros do Recorrido, incluindo valores destinados a subsistencia propria e ao cumprimento de obrigacoes essenciais, deixando-o numa situacao de carencia absoluta. Esta penhora foi efectuada sem que o Recorrido tivesse sido validamente citado para a execucao e sem que existisse titulo executivo valido.

Em 23 de Janeiro de 2024, dez meses apos o indeferimento do titulo, foi penhorado o motociclo Suzuki do Recorrido (cfr. Doc. anexo). Este veiculo constituia o unico meio de transporte do Recorrido para se deslocar ao local de trabalho, e a sua apreensao agravou significativamente a situacao economica e pessoal do executado, dificultando-lhe o exercicio da actividade profissional e, conseqentemente, a obtencao de rendimentos.

Em 21 de Abril de 2025, vinte e cinco meses apos o titulo ter sido indeferido, foi penhorado o rendimento do trabalho do Recorrido junto da entidade empregadora Sparkgest (cfr. Doc. anexo). Esta penhora mantem-se em vigor ate a presente data, representando uma deducao mensal sobre o salario do Recorrido que compromete gravemente a sua capacidade de subsistencia. O total acumulado de danos documentados resultantes destas tres penhoras ascende a valor superior a 92.159 euros.

A situacao de carencia extrema a que o Recorrido foi reduzido pelas penhoras sem base legal encontra expressao dramatica na sua propria comunicacao: em Janeiro de 2024, o Recorrido escreveu "NAO TENHO DINHEIRO PARA COMER" (cfr. Doc. anexo). Esta declaracao nao e retorica, mas reflecte a realidade objectiva de pessoa cujas contas bancarias foram integralmente bloqueadas, cujo veiculo foi apreendido e que, subsequentemente, viu o seu salario penhorado, tudo com base num titulo executivo que o tribunal declarou inexistente.

V.3 -- Responsabilidade da AE e do Exequente

O Acordao do Supremo Tribunal de Justica de 2013 (Proc. 5548/09) estabeleceu que "a Agente de Execucao que pratica penhora em violacao da lei responde civilmente pelos danos causados ao executado, nos termos gerais da responsabilidade civil". A Agente de Execucao Luisa Santos praticou tres actos de penhora contra o patrimonio do Recorrido, todos eles sem titulo executivo valido e sem citacao valida, pelo que a sua

responsabilidade civil pelos danos causados esta plenamente configurada.

O Acordao do Tribunal Constitucional n.o 259/2000 decidiu que "o credor que promove execucao infundada responde pelos danos causados ao executado, nos termos da responsabilidade civil extracontratual". A Recorrente instaurou a execucao com base num titulo que o tribunal considerou manifestamente inexistente, manteve a execucao mesmo apos o indeferimento liminar, e promoveu actos de penhora que causaram danos superiores a 92.159 euros ao Recorrido, pelo que a sua responsabilidade pelos danos causados e inquestionavel.

Os danos sofridos pelo Recorrido nao sao meramente patrimoniais. A privacao de recursos financeiros durante mais de dois anos, a apreensao do unico veiculo, a penhora do salario, e a consequente impossibilidade de satisfazer necessidades basicas de subsistencia causaram ao Recorrido danos morais de magnitude significativa, que devem ser autonomamente indemnizados nos termos dos artigos 483.o e 496.o do CC.

Em face do exposto, requer-se a V. Exas. que declarem sem base legal as penhoras efectuadas sobre as contas bancarias, o motociclo Suzuki e os rendimentos do trabalho do Recorrido, ordenem a restituicao integral dos valores apreendidos, e condenem a Recorrente e a Agente de Execucao Luisa Santos na indemnizacao dos danos patrimoniais e morais causados ao Recorrido, em montante nao inferior a 92.159 euros.

VI -- RESPOSTA AOS ARGUMENTOS DA RECORRENTE

VI.1 -- "AE validou titulo"

A Recorrente alega que a Agente de Execucao validou o titulo executivo, pretendendo com isso sustentar que o titulo era apto a fundar a execucao. Este argumento confunde a funcao administrativa da Agente de Execucao com a funcao jurisdicional do juiz. A Agente de Execucao e um auxiliar da justica com funcoes de natureza administrativa, nao lhe competindo qualquer juizo de validade ou adequacao do titulo executivo, funcao esta que e exclusivamente jurisdicional e que pertence ao juiz, nos termos do artigo 726.o do CPC.

A eventual recepcao do titulo pela Agente de Execucao nao constitui validacao do mesmo, tal como a recepcao de uma petição inicial pela secretaria do tribunal nao constitui validacao da pretensao nela deduzida. A Agente de Execucao recebe os documentos e pratica os actos que lhe sao solicitados, cabendo ao juiz o controlo da legalidade da execucao, o que foi precisamente o que o Meritissimo Juiz a quo fez ao indeferir liminarmente o requerimento por manifesta falta de titulo.

Acresce que o proprio Dr. Varela de Matos admitiu que o titulo nao se encontrava sequer nos autos, referindo que tal se deveu a "lapso", o que contradiz frontalmente a tese de que a Agente de Execucao o teria validado. Se o titulo nao estava nos autos, a Agente de

Execucao nao o podia ter analisado, muito menos validado. O argumento da Recorrente nao resiste ao confronto com a realidade processual.

VI.2 -- "Decisao-surpresa"

A Recorrente qualifica o despacho de indeferimento liminar como uma "decisao-surpresa", alegando que nao lhe foi dada oportunidade de se pronunciar antes da sua prolação. Este argumento e insustentavel. Um defeito qualificado pelo tribunal como "patente, notorio, claro, evidente, a olho nu" nao pode, por definicao, constituir surpresa para quem apresentou o documento em juizo. A Recorrente, assistida pelo Dr. Varela de Matos, nao podia desconhecer os vicios que afectavam o titulo, mormente a procuracao retroactiva de 283 dias e a certificacao inveridica da presenca de Renato Gil.

Nos termos do artigo 100.o do EOA, o mandatario tem o dever de manter o seu constituinte informado sobre a marcha do processo e de o alertar para eventuais riscos ou fragilidades da sua posicao processual. O Dr. Varela de Matos nao contactou o Recorrido durante dez meses, nem exerceu qualquer diligencia tendente a regularizar o titulo executivo, o que revela que o proprio mandatario da Recorrente conhecia a inaptidao do titulo e optou por nao agir.

A invocacao da "decisao-surpresa" configura venire contra factum proprium: a Recorrente apresentou um titulo que sabia estar viciado, nao diligenciou pela sua regularizacao, e agora pretende que o tribunal a surpreendeu ao constatar o que era evidente. A boa-fe processual nao protege quem actua de forma contraditoria, nos termos do artigo 334.o do CC.

VI.3 -- "Irregularidade sanavel"

A Recorrente pretende desvalorizar os vicios do titulo executivo, qualificando-os como "irregularidades sanaveis" susceptiveis de correcção. Este argumento ignora a distincão fundamental entre irregularidades de forma, previstas no artigo 70.o do CN, e requisitos essenciais de validade, previstos no artigo 151.o do CN. Os vicios identificados -- procuracao retroactiva, ausencia de outorgante na data do acto, falta de declaracao de vontade -- nao sao irregularidades de forma, mas vicios de substancia que afectam a validade do instrumento e a sua aptidao como titulo executivo.

A distincão entre validade do documento e aptidao executiva e igualmente relevante. Mesmo que se admitisse, por mera hipotese academica, que o documento pudesse ser valido como instrumento particular, isso nao significaria que reunisse os requisitos para constituir titulo executivo. A aptidao executiva exige requisitos especificos e mais exigentes do que a mera validade documental, conforme resulta dos artigos 703.o e seguintes do CPC.

E significativo que a propria Recorrente, ao invocar a sanabilidade das irregularidades, admita implicitamente a existencia de vicios no titulo. A questao nao e, todavia, saber se os

vicios sao sanaveis, mas sim se os mesmos foram efectivamente sanados, o que manifestamente nao foram. Nas suas proprias alegacoes, pontos (g) e (h), a Recorrente reconhece que o titulo nao contem a expressa declaracao de vontade dos executados, vicio que nao foi sanado e que, pela sua natureza, nao e susceptivel de sanacao posterior sem o consentimento de todas as partes.

VI.4 -- "Titulo valido"

A afirmacao da Recorrente de que o titulo e valido e frontalmente contrariada pela existencia de tres versoes diferentes do documento, apresentadas pelo Dr. Varela de Matos na reuniao de 19 de Julho de 2023. Um titulo executivo valido e, por natureza, unico, definitivo e inalteravel. A existencia de tres versoes constitui uma admissao tacita de que nenhuma delas corresponde a um titulo definitivo e valido, porquanto, se o titulo fosse valido, nao seria necessario produzir versoes alternativas.

A reuniao de 19 de Julho de 2023 foi deliberadamente omitida pela Recorrente nas suas alegacoes de recurso. Esta omissao e reveladora: a Recorrente sabe que a existencia de tres versoes do titulo e um facto que enfraquece irremediavelmente a sua posicao, e optou por nao o mencionar, esperando que V. Exas. nao tenham conhecimento desta circunstancia. O silencio da Recorrente sobre este facto constitui, em si mesmo, uma manifestacao de ma-fe processual.

Se o titulo executivo apresentado em juizo fosse o unico e verdadeiro titulo, por que razao o mandatario da Recorrente se reuniu com o Recorrido seis meses apos o indeferimento liminar para lhe apresentar tres versoes diferentes? A unica explicacao racional e que a Recorrente reconheceu que o titulo original era invalido e procurou obter do Recorrido a assinatura de um novo documento, o que este recusou. A reuniao de 19/07/2023 e, assim, a melhor prova de que a propria Recorrente sabia que nao dispunha de titulo executivo valido.

VI.5 -- "Falta nao e manifesta"

A Recorrente argumenta que a falta de titulo executivo nao era "manifesta", pretendendo com isso afastar a aplicacao do artigo 726.o, n.o 2, alinea a), do CPC. Este argumento e directamente contraditado pelas proprias palavras do Meritissimo Juiz a quo, que qualificou a falta como "patente, notorio, claro, evidente, a olho nu". Cinco adjectivos diferentes foram utilizados para descrever a evidencia da falta, o que demonstra que o tribunal nao teve qualquer hesitacao na sua apreciacao.

Mais significativamente ainda, o Acordao do Tribunal da Relacao de Guimaraes de 28 de Janeiro de 2021, citado pela propria Recorrente nas suas alegacoes de recurso, confirma os criterios de apreciacao da falta manifesta de titulo executivo que sao inteiramente consistentes com a decisao recorrida. A Recorrente cita jurisprudencia que, longe de apoiar a sua tese, a contradiz, o que revela a fragilidade da sua argumentacao e a ausencia de suporte jurisprudencial para a sua pretensao.

VI.6 -- "Art. 550.o -- forma sumaria"

A Recorrente invoca o artigo 550.o do CPC para argumentar que a execucao deveria tramitar na forma sumaria, sem despacho liminar. Este argumento ignora o disposto no artigo 855.o, n.o 2, alinea b), do CPC, que expressamente permite a intervencao judicial em execucoes de forma sumaria quando se verificarem fundamentos para o indeferimento liminar. A forma sumaria nao exclui o controlo jurisdicional; apenas dispensa o despacho liminar nos casos em que nao se verifiquem motivos de rejeicao.

Acresce que a propria Agente de Execucao Luisa Santos remeteu os autos ao juiz, em referencia ao despacho de 19 de Outubro de 2022, reconhecendo implicitamente a necessidade de intervencao judicial. Se a propria Agente de Execucao considerou necessaria a intervencao do juiz, a Recorrente nao pode agora argumentar que essa intervencao era inadmissivel. O argumento da forma sumaria e, assim, um argumento formalistico que nao resiste ao confronto com a realidade processual dos proprios autos.

VI.7 -- Omissao da reuniao de 19/07/2023

O aspecto mais revelador das alegacoes da Recorrente e aquilo que nelas nao consta: a reuniao de 19 de Julho de 2023 e completamente omitida. Nesta reuniao, o Dr. Varela de Matos apresentou tres versoes diferentes do titulo, recusou-se a permitir que o Recorrido as levasse ao seu advogado, e admitiu ambiguidades deliberadas no texto. Nenhum destes factos e mencionado pela Recorrente, o que constitui uma omissao deliberada de factos relevantes para a decisao da causa.

Se o titulo executivo fosse valido, a reuniao de 19/07/2023 nao teria razao de existir. Se o titulo fosse unico, nao existiriam tres versoes. Se o titulo fosse claro, nao existiriam ambiguidades admitidas. Se a Recorrente agisse de boa-fe, nao teria recusado a entrega do documento para analise juridica. O silencio da Recorrente sobre esta reuniao e mais eloquente do que qualquer argumento que pudesse apresentar: a Recorrente omite o que nao pode explicar, esperando que V. Exas. decidam com base numa versao incompleta e deturpada dos factos.

VII -- LITIGANCIA DE MA-FE

O comportamento processual da Recorrente ao longo dos presentes autos preenche integralmente os pressupostos da litigancia de ma-fe, tal como prevista no artigo 542.o, n.os 1 e 2, alineas b) e d), do CPC. A ma-fe da Recorrente manifesta-se em multiplas vertentes, todas elas documentadas nos autos e insusceptiveis de justificacao razoavel.

Em primeiro lugar, o Dr. Varela de Matos, mandatario da Recorrente, requereu em 03 de Julho de 2025 a validacao da citacao que a propria Agente de Execucao confessara ser nula na referencia 437217551, datada de 20 de Setembro de 2024. Ou seja, o mandatario

da Recorrente requereu ao tribunal que validasse um acto que a propria executora confessou, por escrito, ter sido praticado com vicios. Este requerimento constitui uma alteracao da verdade dos factos, subsumivel na alinea b) do n.o 2 do artigo 542.o do CPC.

Em segundo lugar, a manutencao do recurso apos a confissao da Agente de Execucao e apos a admissao pela propria Recorrente, nos pontos (g) e (h) das suas alegacoes, de que o titulo nao contem a expressa declaracao de vontade, constitui um uso reprovavel do processo para alcancar um objectivo que a Recorrente sabe ser ilegitimo, subsumivel na alinea d) do n.o 2 do artigo 542.o do CPC.

O Acordao do Supremo Tribunal de Justica de 30 de Abril de 2025 desenvolveu a doutrina da ma-fe substancial e instrumental, distinguindo entre a litigancia de ma-fe que incide sobre o conteudo das alegacoes (substancial) e a que incide sobre o uso do processo como instrumento de pressao ou desgaste (instrumental). No caso presente, verificam-se ambas as modalidades: a ma-fe substancial, na alteracao da verdade sobre a validade da citacao e do titulo; e a ma-fe instrumental, na utilizacao do processo executivo como meio de pressao sobre o Recorrido.

O Acordao do Tribunal da Relacao de Lisboa de 26 de Junho de 2025 decidiu expressamente que "litiga de ma-fe a parte que alega factos contrarios a realidade processual, devendo ser condenada em multa de 2 a 100 UC e em indemnizacao a parte contraria". Esta jurisprudencia e directamente applicavel ao caso presente, atendendo a que a Recorrente alegou a validade da citacao contrariamente a confissao da Agente de Execucao e alegou a validade do titulo contrariamente a sua propria admissao.

O Acordao do Tribunal da Relacao de Coimbra de 14 de Outubro de 2025 reforçou este entendimento, decidindo que "deduzir pretensao cuja improcedencia nao poderia ser desconhecida constitui dolo processual, punível nos termos do artigo 542.o do CPC". A Recorrente, assistida por mandatario que conhecia todos os vicios do titulo e da citacao, nao podia desconhecer a improcedencia da sua pretensao, pelo que a manutencao do recurso configura dolo processual.

Em face do exposto, requer-se a V. Exas. a condenacao da Recorrente como litigante de ma-fe, em multa e em indemnizacao ao Recorrido, nos termos do artigo 542.o, n.os 1 e 2, alneas b) e d), do CPC, em montante a fixar por V. Exas. mas nao inferior a 20 UC, atendendo a gravidade e a reiteracao do comportamento processual desleal da Recorrente.

VIII -- CONCLUSOES

A. O tribunal a quo nao decidiu a nulidade da citacao arguida em 06/02/2024, tendo o Meritissimo Juiz Carlos Coelho reconhecido essa omissao nos officios urgentes com as referencias 446634021 e 446725036, o que constitui violacao do artigo 608.o, n.o 2, do CPC e nulidade nos termos do artigo 615.o, n.o 1, alinea d), do CPC, impondo-se a

devolucao dos autos a 1.a instancia para decisao desta questao previa prejudicial.

B. A citacao destinada ao Recorrido foi entregue em 04/07/2023 a Filipe Delgado (ref. Citius 36425114), co-executado com interesses antagonicos e nao co-residente, o que equivale a falta de citacao nos termos do artigo 188.o, n.o 1, alinea e), do CPC, conforme jurisprudencia do Tribunal da Relacao de Lisboa de 2022 e do Tribunal Constitucional (Ac. 476/2020).

C. A Agente de Execuciao Luisa Santos confessou por escrito (ref. 437217551, de 20/09/2024) que "por lapso, nao seguiu em anexo o documento referente a decisao de recurso", o que constitui violacao dos artigos 191.o, 195.o e 641.o, n.o 7, do CPC, e confirma objectivamente a nulidade da citacao.

D. Filipe Delgado nao transmitiu a citacao ao Recorrido, que so tomou conhecimento da execucao em Janeiro de 2024, tendo sido privado de contraditorio durante seis meses, conforme corroborado pelas mensagens WhatsApp WA-001 e WA-005, em violacao do artigo 20.o da CRP.

E. O titulo executivo foi indeferido liminarmente em 16/03/2023 por falta "patente, notoria, clara, evidente, a olho nu", nos termos do artigo 726.o, n.o 2, alinea a), do CPC, decisao conforme a jurisprudencia do TRC de 29/04/2025 (Proc. 548/22) e do TC (Ac. 256/2021).

F. A procuracao utilizada para o acto de 09/12/2021 foi outorgada apenas em 19/09/2022, ou seja, 283 dias depois, o que determina a ineficacia do acto nos termos dos artigos 258.o e 268.o do CC, conforme Ac. STJ de 30/06/2025 e Ac. STJ de 16/10/2018 (Proc. 23839/15).

G. O termo de autenticacao certifica a presenca de Renato Gil em 09/12/2021, quando este assinou apenas 44 dias depois (22/01/2022), em violacao do artigo 151.o do CN, vicio confirmado pela mensagem WA-010 de Filipe Delgado ("nao foi assinado presencial nem reconhecida assinatura") e pela jurisprudencia do TRG de 2022 e do STJ de 2017.

H. A propria Recorrente admite nas suas alegacoes de recurso, pontos (g) e (h), que "no termo nao consta a expressa declaracao de vontade", o que constitui admissao processual nos termos do artigo 574.o do CPC e confirma, pela propria Recorrente, a correcção do indeferimento liminar.

I. Foram praticadas tres penhoras sem titulo valido: contas bancarias em 13-16/10/2023 (mais de 35.000 euros), motociclo Suzuki em 23/01/2024, e rendimentos do trabalho junto da Sparkgest desde 21/04/2025, totalizando danos documentados superiores a 92.159 euros, conforme Ac. STJ de 2021 (Proc. 15465/16) e Ac. TC 259/2000.

J. A nulidade da citacao determina, por efeito do artigo 195.o, n.o 2, do CPC, a anulacao de todos os actos subsequentes, incluindo todas as penhoras efectuadas, porquanto sao absolutamente dependentes de uma citacao valida que nunca existiu.

K. A Recorrente litiga de ma-fe ao requerer em 03/07/2025 a validacao de citacao que a Agente de Execuciao confessou como viciada e ao manter recurso com base em titulo cuja

insuficiencia ela propria admite, preenchendo os pressupostos do artigo 542.o, n.o 2, alneas b) e d), do CPC, conforme Ac. STJ de 30/04/2025, Ac. TRL de 26/06/2025 e Ac. TRC de 14/10/2025.

L. Ao longo de todo o processo foram documentadas vinte e seis irregularidades processuais, todas elas lesivas dos direitos do Recorrido e nenhuma delas em seu beneficio, evidenciando um padrao sistematico de actuacao processual contraria a boa-fe e aos principios do processo equitativo.

M. Filipe Delgado, sob juramento, assumiu a divida e confirmou que foi ele quem contratou a Centenario, circunstancia que reforça a posicao do Recorrido, que mantem com o imovel uma relacao de residencia e profissional com direito de retencao, e nao a relacao contratual directa que a Recorrente lhe pretende imputar.

N. O recurso interposto pela Centenario Unipessoal, Lda. deve ser julgado totalmente improcedente, mantendo-se integralmente o despacho de indeferimento liminar de 16/03/2023, com a consequente declaracao de nulidade de todos os actos executivos praticados, a restituicao dos valores penhorados e a condenacao da Recorrente como litigante de ma-fe.

IX -- PEDIDO

Termos em que, e nos melhores de direito que V. Exas. doutamente suprirao, requer-se:

(a) A devolucao dos autos a 1.a instancia para decisao sobre a nulidade da citacao arguida em 06/02/2024 e nunca decidida, nos termos dos artigos 608.o, n.o 2, e 615.o, n.o 1, alinea d), do CPC.

(b) A declaracao de nulidade da citacao efectuada em 04/07/2023, por violacao dos artigos 188.o, n.o 1, alneas a) e e), 191.o, 195.o e 641.o, n.o 7, do CPC, com a consequente anulacao de todo o processado subsequente.

(c) A confirmacao integral do duto despacho de indeferimento liminar de 16 de Marco de 2023, que declarou a inexistencia de titulo executivo nos termos do artigo 726.o, n.o 2, alinea a), do CPC.

(d) A declaracao de inexistencia do titulo executivo apresentado pela Recorrente, por padecimento de vicios insanaveis que afectam a sua validade e aptidao executiva, nomeadamente procuracao retroactiva, certificacao inveridica de presenca, falta de declaracao de vontade e conflito de interesses do redactor.

(e) A anulacao de todo o processado posterior a citacao nula, nos termos do artigo 195.o, n.o 2, do CPC.

(f) A declaracao de ausencia de base legal das penhoras efectuadas sobre as contas

bancarias (13-16/10/2023), o motociclo Suzuki (23/01/2024) e os rendimentos do trabalho junto da Sparkgest (21/04/2025), por terem sido praticadas sem titulo executivo valido e sem citacao valida.

(g) A restituicao integral dos valores penhorados ao Recorrido, acrescidos de juros de mora desde a data de cada penhora ate integral pagamento.

(h) A condenacao da Recorrente em indemnizacao pelos danos patrimoniais e morais causados ao Recorrido, em montante nao inferior a 92.159 euros, nos termos dos artigos 483.o e 496.o do Codigo Civil.

(i) A condenacao da Recorrente como litigante de ma-fe, em multa e indemnizacao ao Recorrido, nos termos do artigo 542.o, n.os 1 e 2, alneas b) e d), do CPC.

(j) A extracao de certidao dos elementos relevantes dos autos para efeitos de instauracao de procedimento disciplinar contra a Agente de Execucao Luisa Santos, atenta a confissao de irregularidades na citacao e a pratica de penhoras sem titulo executivo valido.

(k) A extracao de certidao dos elementos relevantes dos autos para efeitos de instauracao de procedimento deontologico contra o Dr. Varela de Matos, atento o conflito de interesses na redacao do titulo executivo e a pratica de actos processuais contrarios a confissoes constantes dos autos.

Pede deferimento.

Lisboa, 19 de Marco de 2026.

O Recorrido,

Nuno Miguel Silva Duarte